رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٩٠ لعام ١٤٤١هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٤٦٤ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٣/٢٦هـ

الموضوعات

عقد - أشغال عامة - مسؤولية عقدية - غرامة تأخير - غرامة إشراف - التأخر في تنفيذ العقد - تأخر الاستلام الابتدائي - تأخر صرف المستخلصات - مشاركة الجهة الإدارية في التأخير - عدم التقيد بمدة العقد - اتفاق ضمني - مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود - أعمال إضافية - إقرار - أعمال خارجة عن نطاق العقد - انتفاء التعميد - انتفاء البينة - شمول أعمال الصيانة الوقائية بالتزامات العقد - تعويض - عمولة الضمان النهائي - عمولة الدفعة المقدمة لتنفيذ العقد - الالتزام بسريان الضمان النهائي حتى الاستلام النهائي - حجية وثائق المنافسة - مساهمة المتعاقد في الضرر - ربوية التعويض عن تأخر المستحقات.

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها برد مبلغ غرامة التأخير والإشراف، وصرف قيمة الأعمال الإضافية والأعمال الخارجة عن نطاق العقد وأعمال الصيانة الوقائية، والتعويض عن عمولات الضمان النهائي والدفعة المقدمة للمشروع، والتعويض عن تأخر صرف المستخلص الختامي - الثابت تعاقد المدعى عليها مع المدعية على تنفيذ مستشفى حكومي، وقيام المدعية بتنفيذ المستشفى خلال مدة تجاوزت المتفق عليها

ثم قيامها بمخاطبة المدعى عليها للاستلام الابتدائي، فتأخرت المدعى عليها في إجراءات الاستلام، ثم امتنعت عن الاستلام بناءً على أسباب لا تمنعها من الاستلام، ثم تأخرت مرة أخرى في إجراءات الاستلام وصرف المستخلص الأخير - تفريط المدعى عليها في استلام المشروع وصرف المستخلص الأخير للمدعية يزيد على تأخر المدعية في تنفيذ المشروع - مشاركة الطرفين في التأخير بتنفيذ التزامات العقد يدل على اتجاه إرادتهما إلى عدم التقيد بالمدة المتفق عليها؛ ومن ثم لا يحق للمدعى عليها إعمالاً لمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، فرض غرامة التأخير والإشراف على المدعية - عدم قبول دفع المدعى عليها في تأخرها باستلام المشروع بأن نسبة الإنجاز وفق مستخلص الصرف عن الفترة الأخير لا تؤهل للاستلام؛ كون تلك النسبة غير قاطعة في إنجاز الأعمال الواقعية، سيما مع تجاهل المدعى عليها لطلب المدعية باستلام المشروع، وعدم إنذار المدعية عن التأخير، والتفريط باتخاذ إجراءات متابعة تنفيذ العقد خلال المدة المتفق عليها، ولمخالفة تلك النسبة تقرير الاستشاري المشرف على المشروع - استحقاق المدعية قيمة الأعمال الإضافية لإقرار المدعى عليها بالاستفادة منها، ولاعتمادها من قبل الاستشاري والمدعى عليها، دون أن ينال من ذلك قصور المدعى عليها عن بعض إجراءات الصرف - عدم استحقاق المدعية قيمة الأعمال الخارجة عن نطاق العقد؛ لانتفاء التعميد بها والبينة على تنفيذها - عدم استحقاق المدعية قيمة أعمال الصيانة الوقائية؛ لدخولها ضمن التزامات العقد المتفق عليها - عدم استحقاق المدعية عمولة الضمان النهائي، والدفعة المقدمة للمشروع؛ لوجوب سريان الضمان النهائي حتى

الاستلام النهائي وفق وثائق المنافسة والعقد، ولمشاركة المدعية في تأخير تنفيذ العقد، ولانتفاء البينة على إخلاء المدعية لطرفها عن كافة المطالبات التي عليها جراء تنفيذ العقد – عدم استحقاق المدعية التعويض عن تأخر صرف المستخلص الختامي؛ كون ذلك زيادة في الدين وهو من الربا المحرم شرعاً – أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق للمدعية، ورفض ما عدا ذلك.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادتان (١٠٥، ١٠٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٣٦٢) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٠هـ.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم ممثل المدعية إلى المحكمة بصحيفة دعوى يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تصرف المبالغ المستحقة لها وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة، باشرت نظرها على النحو المبين تفصيلاً بمحاضر ضبطها، إذ أوضح مدير الشركة المدعية دعواها بأنها وفق ما جاء في صحيفة الدعوى ومرافقاتها، وخلاصتها: أن المدعى عليها أبرمت مع المدعية العقد رقم (٢٩/٤/٢٧١) وتاريخ ١٤٣٠/١٢/٢١هـ لتنفيذ مستشفى عيون الجواء العام بالقصيم بسعة مئة سرير لمدة سنتين تبدأ من تاريخ ١٤٣١/٨/١٢هـ بمبلغ قدره

(١٠٦,٦٦٤,٣٥٤,٠٣) مئة وستة ملايين وستمئة وأربعة وستون ألفاً وثلاثمئة وأربعة وخمسون ريالاً وثلاث هللات، ثم تمت زيادة المبلغ بعد احتساب قيمة أوامر التغيير للمشروع ليصبح (١١٥,٨٩٣,٣٨٦) مئة وخمسة عشر مليوناً وثمانمئة وثلاثة وتسعين ألفاً وثلاثمئة وستة وثمانين ريالاً، كما تم تمديد المدة تسعة أشهر تبدأ من تاريخ التعميد في ١٤٣٥/١/٧هـ ليصبح تاريخ انتهاء العقد في ١٤٣٥/١٠/٧هـ، وقد قامت المدعية بإنهاء جميع الأعمال، وبقي لهم من مستحقاتهم لدى المدعى عليها مبلغاً قدره (٢٨,٠٠٧,٩٧٨,٢٨) ثمانية وعشرون مليوناً وسبعة آلاف وتسعمئة وثمانية وسبعون ريالاً وثمان وعشرون هللة، تفصيله على النحو الآتي: ١-مبلغ (١١,٣٣٦,٧٠١) أحد عشر مليوناً وثلاثمئة وستة وثلاثين ألفاً وسبعمئة وريال، يمثل غرامة التأخير والإشراف. ٢-مبلغ (٢,٨٨١,٤٠٨,٥٦) مليونين وثمانمئة وواحد وثمانين ألفاً وأربعمئة وثمانية ريالات وست وخمسين هللة، يمثل قيمة الأعمال الإضافية الزائدة على العقد. ٣-مبلغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال، يمثل قيمة التعويض عما لحقهم من أضرار بسبب التأخر في صرف المستخلص الختامي. ٤-مبلغ (٧,٣٣٣,٣٣٣) سبعة ملايين وثلاثمئة وثلاثة وثلاثين ألفاً وثلاثمئة وثلاثة وثلاثين ريالاً، يمثل قيمة ما تم صرفه على أعمال الصيانة الوقائية. ٥-مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمئة ألف ريال، يمثل قيمة الأعمال الخارجة عن نطاق العقد. ٦-مبلغ (٩٥٦,٤٣٥,٧٢) تسعمئة وستة وخمسين ألفاً وأربعمئة وخمسة وثلاثين ريالاً واثنتين وسبعين هللة، يمثل قيمة عمولات الضمان النهائي، والدفعة المقدمة للمشروع للأعوام ١٤٣٧هـ و١٤٣٨هـ و١٤٣٩هـ، وانتهى إلى

طلب إلزام المدعى عليها بأن تصرف لهم المبلغ المشار إليه آنفاً. وبسؤال المدعي عن السبب في تأخر تسليم المشروع؟ وهل هو بسبب عائد للمدعية أم لا؟ وتقديم ما يثبت ذلك. فأجاب: أنه تم تنفيذ العقد وإنجازه وفقاً لشروطه وفي الوقت المحدد وفي نهاية العقد في ١٤٣٥/١٠/٧هـ، وتم إرسال إشعار خطي إلى المدعى عليها بجاهزية المشروع للتسليم الابتدائي، وعليه كان يجب على صاحب العمل أن يحدد موعد المعاينة بإشعار خطي للمدعية خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً من تاريخ إشعار المدعية بذلك، ولم تتمكن المدعى عليها من استلام المشروع لأسباب لا علاقة للمدعية بها كما جاء بمحضر الاستلام الابتدائي الفقرة الأولى، ونصها: "إشارة إلى خطاب المقاول شركة (...) رقم (٢٠١٤/٢٨٠) وتاريخ ١٤٣٥/١٠/٧هـ، والذي يشير فيه إلى انتهاء المشروع المذكور أعلاه، ونظراً لعدم تعميد مقاول الصيانة وتأخر البت فيه وقيام الوزارة بإبقاء المشروع ضمن عهدة المقاول حتى تعميد مقاول الصيانة"، ولا يوجد أي إخلال بالعقد من قبل المدعية، وتأخر المشروع كان بسبب عائد إلى المدعى عليها وليس إلى المدعية، ويدل على ذلك ما يلي: ١-الخطاب الصادر للمدعى عليها رقم (١٤/٢٨٠) وتاريخ ١٤٣٥/١٠/٧هـ، وهو تاريخ نهاية العقد، والمورد للمدعى عليها بالقيد رقم (٣٧١٦٦٩) وتاريخ ١٤٣٥/١٠/٧هـ، والذي تم فيه مخاطبة المدعى عليها بجاهزية المشروع للتسليم الابتدائي، وتم الإشارة للخطاب من قبل المدعى عليها والاعتداد به في محضر الاستلام الابتدائي للمشروع. ٢-محضر الاستلام الابتدائي لمشروع إنشاء مستشفى عيون الجواء سعة (١٠٠) سرير بمنطقة القصيم، ومدرج

به سبب عدم استلام المشروع ابتدائياً في الموعد المحدد بعد تقديم الخطاب المذكور في الفقرة (أولاً) المتسبب في عدم الاستلام. وبسؤاله عما يثبت تكليف المدعية بالأعمال الإضافية؟ أفاد بأن ملخص المناقلة الختامية لمشروع إنشاء مستشفى عيون الجواء سعة (١٠٠) سرير والتي تم اعتماده من المدعى عليها وفيه يتضح قيمة الكميات الزائدة عن قيمة العقد بمبلغ (٢,٨٨١,٤٠٨,٥٦) مليونين وثمانمئة وواحد وثمانين ألفاً وأربعمئة وثمانية ريالات وست وخمسين هللة، وهي كميات زائدة لها نظير في العقد ومعتمدة من الاستشاري، كما أن الخطاب الصادر من مدير عام الإدارة العامة للمشاريع رقم (١١١٥٨٠٨-١٤٣٩هـ) وتاريخ ١٤٣٩/٩/٥هـ الذي يفيد بأحقية المدعية بصرف المبلغ وذلك نتيجة قيمة الكميات الزائدة عن قيمة العقد والموضحة بموجب المناقلة الختامية، وكذلك خلاصة المستخلص الختامي ولكنه لم يبت فيها حتى تاريخه. وبسؤاله عما يثبت التأخر في صرف المستخلصات؟ أفاد: بأنه تم إعداد المستخلص الختامي للمشروع في ١٤٣٥/١٠/٢٢هـ، ولم تتمكن المدعية من إشعار المدعى عليها بذلك لعدم استكمال الوثائق الواجب تقديمها لاستلام المستخلص الختامي، ومنها محضر الاستلام الابتدائي والذي لم يعد إلا في تاريخ ١٤٣٨/٣/١٢هـ لأسباب لا علاقة للمدعية بها كما سبق توضيحه أعلاه، ومنذ تاريخ إعداد المستخلص الختامي في ١٤٣٥/١٠/٢٢هـ وحتى صرفه في ١٤٣٩/٤/٩هـ وفقاً لكشف الحساب من البنك السعودي الفرنسي، والمدة الزمنية الناتجة عن تأخر صرف المستخلص الختامي هي ثلاث سنوات وخمسة أشهر وسبعة عشر يوماً. وبسؤاله عما

يثبت قيمة الصيانة الوقائية والحراسة؟ أجاب: بأنه نظراً لعدم وجود مقاول تشغيل وصيانة من قبل المدعى عليها أُبقي المشروع في عهدة المدعية من تاريخ انتهاء العمل في ١٤٣٥/١٠/٧هـ كما جاء في محضر الاستلام الابتدائي وأقرت به المدعى عليها وحتى تاريخ ١٤٣٩/١١/٢٤هـ، وهو تاريخ محضر تسليم المفاتيح وتم تسليم المشروع لمقاول الصيانة وهو بحالة تشغيلية ممتازة وتم تشغيل كافة الأنظمة لمقاول الصيانة وتمت مخاطبة المدعى عليها أكثر من مرة لتعويض المدعية مادياً عن أعمال الصيانة الوقائية والحراسة من الفترة ١٤٣٥/١٠/٧هـ وحتى ١٤٣٩/١١/٢٤هـ، إلا أنها كانت تتجاهل تلك الخطابات، علماً أن الجدول التالي يوضح قيمة الصيانة الوقائية والحراسة المؤيدة بالأدلة الثبوتية:

البيان	عام ٢٠١٤	عام ٢٠١٥	عام ٢٠١٦	عام ٢٠١٧	عام ٢٠١٨	الإجمالي
أجور ورواتب	١٣٣٧٢٦٦	١١٧١٠٧٢	٦٦٢٤٦٥	٦٠٢٧٦٠	٢٤٦٦٣١	٤٠٢٠١٩٤
سكن العمال والمهندسين	١٦٠٣٤٤	٧٧٥٨٠	٣٦١٦٦	١٩٥٠٠	٩٥٣٣	٣٠٣١٢٣
إقامات	٢٠٢٨٦٠	٨٨٢٠٠	٢٣٨٨٧	٣٣٧١٢	٨٨٨٨	٣٥٧٥٤٨,٥
استهلاك مياه	٢٠٦٠	١٤٤٠	١٦٣٠	١٢٦٠	٦٤٠	٧٠٣٠
فواتير كهرباء	٨٦٨٣٥					٨٦٨٣٥
استهلاك مواد قطع غيار ونظافة وصيانة الموقع	٢٨٠٤٧٨	٢٩٤٢٥٤	٣٧٠٢٥٠	٤٢٠٢٥٠	٤٢٣٤٣٠	١٧٨٨٦٦٠
محروقات ومصاريف سيارة	١٥٣٧٦	٢٠٩٣٧	١١٠٩٦	٣١٥١	٨٥٥٤	٥٩١١٤
مكافأة الإجازة والخدمة حسب العقد	٢٦٧٢٣٣	١٥٣٣٢١	٧٨٧٨	١٥٠١٩		٤٤٣٤٥١
تذاكر سنوية	٦٦٢٦٦	٩٤٢٩٥	١٤٣٣٠	٣٣٦٥		١٧٨٢٥٦
تأمين طبي	٥٥٣٢٠	٢٤٠٥٢	٦٥١٤	٢٨٢٨	٤٠٩	٨٩١٢٣
الإجمالي	٢٩٧٩٠٠٦	٢٣٦٣٧١١	٩٨٢٥٦٨	٧٣٠٨٩٥	٢٧٧١٣٥	٧٣٣٣٣٣٣
تأمين طبي	٥٥٣٢٠	٢٤٠٥٢	٦٥١٤	٢٨٢٨	٤٠٩	٨٩١٢٣
الإجمالي	٢٩٧٩٠٠٦	٢٣٦٣٧١١	٩٨٢٥٦٨	٧٣٠٨٩٥	٢٧٧١٣٥	٧٣٣٣٣٣٣

وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها، أجاب بأن ما ذكرته المدعية من أنها أنهت

الأعمال بالمشروع بتاريخ ١٤٣٥/١٠/٧هـ وتعذر الاستلام لعدم وجود تيار كهربائي ومقاول تشغيل وصيانة، لا صحة له؛ لكونها لم تستند إلا على خطاب مقدم منها ومناقض لواقع إنجازها حيث تطلب استلام المشروع ابتدائياً ونسبة الإنجاز الفعلية لم تتجاوز (٦٧,٣٢٪) وفقاً لما هو مثبت في المستخلص رقم (١٣) وهو مستخلص يغطي فترة التنفيذ من تاريخ ١٤٣٥/٩/١٣هـ وحتى ١٤٣٥/١٠/٦هـ، كما أن تقرير الاستشاري شركة (...) رقم (٥٢) للفترة من تاريخ ١٤٣٥/١١/١هـ وحتى تاريخ ١٤٣٥/١١/٢٩هـ يفيد بأن نسبة الإنجاز لكامل أعمال المشروع تمثل نسبة (٨٨,٧٣٪). وذكرت المدعية بأنها بعد إطلاق التيار الكهربائي خاطبت الوزارة مرةً أخرى بتاريخ ١٤٣٦/١٠/١٢هـ لاستلام المشروع نهائياً بزعمها منهيةً للأعمال منذ عام، وهذا يتنافى مع ما هو موضح بالفقرة السابقة وتم الرد عليه بخطاب من مدير الإشراف على التنفيذ برقم (١٧٢٩٧٦) وتاريخ ١٤٣٧/١/١٦هـ المرفق بملف الدعوى، وفيه: "إشارةً إلى وقوف لجنة الاستلام الابتدائي لمشروع إنشاء مستشفى عيون الجواء بمنطقة القصيم بناءً على قرار سعادة مدير عام الإدارة العامة للمشاريع رقم (١١٢١٦) وتاريخ ١٤٣٧/١/١هـ المبني على خطابكم رقم (٢٠١٥/٣١٦) وتاريخ ١٤٣٦/١٠/١٢هـ؛ عليه فقد تم وقوف جميع أعضاء اللجنة المشكلة من الوزارة ومديرية الشؤون الصحية بمنطقة القصيم في الموعد المحدد واجتمعت بالموقع وتبين لها عدم جاهزية المشروع للاستلام، حيث لم يتم تشغيل الأنظمة والتي تمنع الاستلام على سبيل المثال لا الحصر (التكييف، الغازات الطبية، المولدات) فضلاً عن تغيب كافة مقاولي الباطن،

مما اضطرت اللجنة بالاكتفاء بإعداد محضر معاينة (امتنع مندوبكم عن التوقيع على المحضر)"، فيما سبق يتضح أن المدعية متأخرة في إتمام أعمالها التعاقدية، وهذا ما يستوجب على الوزارة تطبيق النظام بحقها من خلال فرض غرامة التأخير والإشراف، وقد نصت المادة الثالثة منه بالفقرة (٢) بأنه إذا تأخر المقاول عن تنفيذ الأعمال في المدة المشار إليها في الفترة السابقة (مدة العقد) خضع لغرامة التأخير المنصوص عليها في المادة (٣٩) من الشروط العامة للعقد بالإضافة إلى تكاليف وأتعاب المشرف المنصوص عليها في المادة (٤٠). وأما اجتهاد المدعية بتفسير ما ذكر بمحضر الاستلام الابتدائي وتحويره لصالح ما تدعي به، والذي يتوجب لكم التوضيح بأن القرار القاضي بمعاودة خروج لجنة الاستلام الابتدائي كان بتاريخ ١٤٣٨/٣/١٢هـ، وأشير فيه إلى خطاب المدعية الوحيد الذي طلبت فيه الاستلام الابتدائي والذي لم يرِد خطاب بعده إلا خطاب طلب الاستلام النهائي، مع أن هناك أعمال لم تنجز كما هو موضح أعلاه. وفيما يخص إبقاء المشروع تحت عهدة المدعية؛ فهذا يؤكد علاوةً على ما ذكر أعلاه بأن الوزارة قد استلمت الأعمال من المدعية لمجرد إنهائها، وذلك دون أن تنظر لعدم وجود مقاول للصيانة، وقررت الاستلام الابتدائي وإبقاء المشروع تحت عهدة المدعية دون أن يتم تشغيله واستعماله؛ نظراً لوجود ملاحظات وردت بمحضر الاستلام الابتدائي، وطُلب من المدعية إنهاؤها خلال ستين يوماً، والمدعية لم تتحفظ عند توقيعها للمحضر على ما ورد فيه من ملاحظات، وهذا يؤكد للوزارة بأن عدم وجود مقاول التشغيل والصيانة لم يكن عائقاً

لاستلام الأعمال كما تصوره المدعية في دعواها بل استلمت الأعمال ابتدائياً ونهائياً دون وجود مقاول للصيانة يتضح ذلك من خلال محضر الاستلام النهائي والذي قدمت فيه المدعية خطاباً تتعهد فيه بإعادة تشغيل وبرمجة الأنظمة المستلمة عند دخول مقاول الصيانة، ويتضح علاوةً على ما ذكر سابقاً أن المدعية لم يودع تحت عهدتها المشروع لتشغيله وصيانته وإنما كان مغلقاً ولم يتم تشغيله واستعماله. وأما ما طالبت به المدعية من سداد مبلغ (٧,٣٣٣,٣٣٣) ريالاً، قيمة ما تم لأعمال الصيانة؛ فما سبق كافٍ في الرد عليه، إضافةً إلى أنه لم يتم تشغيله واستعماله إلا بعد الاستلام النهائي، كما أن الحراسة والإنارة من التزامات المقاول ببنود العقد وهو ما شددت عليه المادة (١٧) في الملحق (أ) من الشروط العامة للعقد بأنه: "على المقاول أن يقوم على نفقته الخاصة بتقديم جميع لوازم الإنارة والحراسة والتسوير والمراقبة في الأوقات والأماكن التي يحددها المهندس أو ممثل المهندس أو أية سلطة عامة وذلك لحماية الأعمال أو لضمان سلامة الجمهور أو غير ذلك من الأمور"، وحيث إن الصيانة الخفيفة والتي وردت في الملحق (ج) من العقد للمتطلبات العامة للعقد بالقسم (٠١٧٨٠) وتحديداً في البند (١) الفقرة (٢-أ) نصت على أن: "يقوم المقاول بتوفير العمالة المطلوبة وفق الأعداد والتخصصات المحددة بجداول الكميات وحسب طلب الوزارة"، وفي الفقرة (ب) نصت على أن: "يكون المقاول مسؤولاً عن الأعمال التالية: نظافة كامل الموقع والمباني، والرعاية التامة والمحافظة على المناطق الخضراء والمزروعات لكامل المشروع، وأعمال الحراسة والأمن لكامل الموقع، وتأمين المواد

والخامات والأدوات اللازمة لأعمال الصيانة الخفيفة، وكذلك التخلص من النفايات ويشمل ذلك النقل من وإلى الموقع"، وفي البند (٢) من نفس القسم الخاص بالتكليف والدفعات نصت الفقرة (أ) على أنه: "يحق للوزارة أن تكلف المقاول ببند الصيانة الخفيفة بعد التسليم الابتدائي وحتى تاريخ بدء التشغيل أو حسب ما تراه الوزارة"، كما أنه لم يتم الموافقة على بند الصيانة الخفيفة بعد التسليم الابتدائي للعقد، حيث إن العقد يدخل ضمن نطاق أعمال الباب الرابع في العقود الحكومية، وأعمال الصيانة تدخل ضمن نطاق أعمال الباب الثالث في العقود الحكومية، ولم يصدر للمقاول أي موافقة أو تعميد بهذه الأعمال، حيث إن المشروع لم يستلم للمرحلة النهائية التي تسمح بتشغيل المشروع وطرح عقد الصيانة. وأما ما طالبت به المدعية من سداد مبلغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال بسبب تأخر صرف المستخلص الختامي؛ فإن صرف المستخلص الختامي لا يتم البدء بإعداده إلا بعد الاستلام الابتدائي الذي كان في تاريخ ١٤٣٨/٣/١٢هـ، ولم تمض إلا قرابة سنة من تاريخ الاستلام الابتدائي حتى تاريخ صرف المستخلص الختامي، ولم يكن ذلك إلا لاستكمال متطلبات صرفه الخاصة وفقاً لنص المادة (٦٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٤هـ ووفقاً للتعاميم الصادرة بشأن الصرف، ولا يتم صرف المستخلص الختامي إلا بعد إنجاز الملاحظات المرصودة والمدونة في محضر الاستلام الابتدائي. وفيما يخص طلب المدعية صرف قيمة الأعمال خارج قيمة العقد؛ فإن المدعية استلمت قيمة العقد والأعمال الزائدة

عليه نظاماً، كما أنه لم يصدر أمر صرف بخصوص الكميات الزائدة عن قيمة العقد وذلك بسبب عدم استكمال إجراءات موافقة لجنة فحص العروض من الوزارة؛ وذلك لأنها لم تضمّن كمطالبة إلا مع المستخلص الختامي للمشروع، وكان يجب اعتمادها من قبل المكتب الاستشاري المشرف ثم من إدارة المشروع بالوزارة ثم ترفع للجنة فحص العروض للبت فيها وترسيتها وتعميد المقاول بتنفيذها. وعن طلب المدعية سداد مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) ريال للأعمال الخارجة عن نطاق العقد المطلوب تنفيذها من قبل لجنة الاستلام النهائي؛ فيتضح أنها ملاحظات تعاقدية ومتطلبات أساسية لتشغيل المعدات والأنظمة، كما أن أي أعمال خارج نطاق العقد يجب أن تعتمد وينشأ لها مطالبة وتدرس من الشركة الهندسية المشرفة على المشروع، ثم ترفع لإدارة المشاريع لتراجع، ثم يتم الرفع إلى لجنة البت والترسية للاعتماد، ثم يوجه التعميد من إدارة المشتريات للمقاول ولجميع أطراف العقد للالتزام بذلك، وهذا ما لم يحدث في هذه المطالبة، ويتحمل المقاول مسؤولية ذلك حسب الفقرة الثالثة من المادة (٤٢) من عقده، والتي تنص على أن المقاول لا يجري أي تغييرات بدون أمر خطي صادر عن المهندس، وعلى المقاول جهة الادعاء إثبات ما تمت مطالبته به. وأما طلب المدعية سداد مبلغ (٩٥٦,٤٣٥,٧٢) ريال قيمة عمولات الضمان النهائي والدفعة المقدمة لمدة ثلاث سنوات من ١٤٣٧هـ وحتى ١٤٣٩هـ؛ فقد بنت طلبها بالتعويض على ادعائها بتأخر الوزارة بالاستلام وهو ما تم توضيحه والرد عليه أعلاه، كما أن الضمان النهائي يجب أن يكون نافذاً طوال مدة العقد وحتى التسليم النهائي للمشروع كما

نصت عليه المادة (٣) فقرة (١) من دعوة المنافسة للعقد، وأشار إلى أن إخلاء الطرف وحجز المبالغ يتطلب من المقاول تقديم إخلاء طرف عن كافة المطالبات من قبل أي شخص أو مؤسسة أو شركة توريد الخدمات أو الأجهزة أو المواد فيما يتعلق بتنفيذ الأعمال وتقديم إثبات مقبول بأنه سدد جميع المطالبات كما هو منصوص عليه في المادة (ش د-٤) في الملحق (د) من العقد، وإذا كانت المدعية مستحقةً للتعويض كما تدعي فإن حقها قد سقط باعتبارها متنازلةً عن أي تعويض؛ وذلك لعدم مطالبتها به خلال ثلاثين يوماً من حدوث الواقعة التي تطالب على أساسها التعويض وهذا منصوص عليه بالمادة (٥٩) من عقود الإنشاء الحكومية، كما أن التعويض عن الأضرار في حال ثبوت موجبها إنما يكون جبراً للأضرار الفعلية الواقعة لا احتمالاً وجزافاً، والتعويض عن تأخر صرف المستخلصات -وقيمته ثابتة في ذمة المدعى عليها- يندرج ضمن الربا المحرم شرعاً، كما اتجهت إليه الدائرة في حكمها بالقضية رقم (٩٦١) لعام ١٤٣٩هـ، لذات الطلب والمؤيد بحكم الدائرة الإدارية الرابعة بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض رقم (٨٦١١) لعام ١٤٤٠هـ. وبعرض ذلك على ممثل المدعية أجاب: بأن ما ذكره ممثل المدعى عليها من أن المدعية استندت على خطاب واحد مقدم من قبلها، والذي ينص على انتهاء الأعمال وجاهزية المشروع للاستلام الابتدائي؛ فالخطاب قدم طبقاً للعقد في المادة (٥١) والتي تنصّ بأن: "على المقاول بمجرد إنجاز الأعمال أن يرسل إشعاراً خطياً إلى صاحب العمل..."، ولم تنص المادة على إرسال أكثر من إشعار، وقد تم تنفيذ ما يخص

المدعية من المادة. أما بخصوص ما استند عليه بأن نسبة الإنجاز في المستخلص (١٣) ما نسبته (٦٧,٣١٪)؛ فهو بذلك يقر بصحة دعوى المدعية، حيث إن نسبة الصرف المالي لا يعتد بها كنسبة إنجاز؛ لأسباب عديدة منها توفر الاعتمادات المالية المخصصة للصرف، إضافة إلى أن العقد ينص على ترحيل (١٠٪) من قيمة العقد للمستخلص الختامي، إضافةً إلى تأخر اعتماد المناقلات (أوامر التغيير) لبعض بنود العقد؛ وبالتالي تؤدي إلى انخفاض نسبة الصرف، إضافة إلى قيام الاستشاري بحجر ما لا يقل عن (٣٠٪) من قيمة كافة الأنظمة الكهربائية والميكانيكية حتى يتم تشغيلها، حيث إنه تم توريدها وتركيبها في المواعيد المحددة في العقد ولم تشغل لعدم وجود تيار كهربائي والذي لا يدخل ضمن نطاق عقد موكلته مع المدعى عليها، إضافةً إلى عدم وجود مقاول صيانة والذي لم يوقع عقده إلا عام ١٤٣٩هـ، وهذه أمور تخص الوزارة ولا علاقة للمدعية بها. أما ما جاء في تقرير الاستشاري المشرف على المشروع من أن نسبة الإنجاز بتاريخ ١٤٣٥/١١/٢٩هـ، أي بعد شهر ونصف بعد نهاية العقد تبلغ (٨٨,٧٣٪) فهل يعقل أن يُنجز ما يعادل (٢٢٪) من العقد خلال شهر ونصف، كما أن الاستشاري أشار في تقريره بأن نسبة الإنجاز (٨٨,٧٣٪) بعد اعتماد المناقلة رقم (٢) وهناك بنود لم تعتمد إلا في المناقلات أرقام (٣، ٤، ٥) والتي اعتمدت بعد هذا التاريخ، كما أنه أبقى نسبة لتشغيل الأنظمة والتي لم تشغل في هذا التاريخ لعدم وجود تيار كهربائي ومقاول صيانة، كما أن النسبة المذكورة في تقرير الاستشاري مبنية على قيمة العقد فقط ولم تشمل الأعمال الإضافية والتي لو تم إدراجها لوصلت

النسبة (١٠٠٪) حيث إن قيمة الأعمال الإضافية تعادل (٨,٧٠٪) ولو أضيفت للنسبة المبنية على قيمة العقد لأصبحت نسبة الإنجاز (٩٧,٤٣٪) قبل اعتماد المناقلات، وهذا كله يؤكد سلامة موقف المدعية وأحقيتها باستعادة ما خصم من غرامات، وكان على المدعى عليها تشكيل لجنة عند نهاية العقد طبقاً للمادة (٥١) من الشروط العامة لوثيقة العقد الأساسية، وعمل محضر يبين إن كان تم الانتهاء من الأعمال أم لا، كما أرفق وكيل المدعية ثلاثة خطابات لدى وزارة المدعى عليها أولها الخطاب رقم (٣٦٠٩٨١) وتاريخ ١٤٣٥/٩/١٧هـ من مدير عام الإدارة العامة للمشاريع إلى مدير عام الإدارة العامة للصيانة للتنويه بقرب الاستلام الابتدائي للمشروع، ومضمونه: "نأمل الاطلاع وتوجيه المختصين لديكم لطرح عقد الصيانة وإكمال اللازم حيال ذلك"، والخطاب الثاني الصادر من مدير إدارة الإشراف على التنفيذ رقم (٣٦٤٧٠٧) وتاريخ ١٤٣٥/٩/١٩هـ إلى مدير إدارة كهرباء القصيم ومضمونه: "التنويه بتكليف من يلزم بسرعة استكمال إجراءات إيصال التيار الكهربائي للمستشفى حتى يتسنى لنا الاستفادة من المشروع وإجراء الاختبارات والتجربة لكامل أنظمة المستشفى وذلك لقرب الاستلام الابتدائي للمشروع"، والخطاب الثالث صادر من مدير عام الإدارة العامة للمشاريع رقم (٣٥٨٣٣٩) وتاريخ ١٤٣٥/٩/١٣هـ إلى المشرف العام على الإدارة العامة للتجهيزات ومضمونه: "التنويه لقرب الاستلام الابتدائي للمشروع نأمل الاطلاع وتوجيه المختصين لطرح مشروع تجهيز مستشفى عيون الجواء سعة (١٠٠) سرير بمنطقة القصيم، وإكمال

اللازم حيال ذلك"، وهذا دليل على سلامة دعوى المدعية وضعف حجة المدعى عليها، حيث إن هذه الإجراءات لا تتم إلا إذا كان المشروع منتهياً، وذكرت المدعى عليها بأن خطاب موكلته للوزارة رقم (٢٠١٥/٣١٦هـ) وتاريخ ١٤٣٦/١٠/١٢هـ باستلام المشروع نهائياً، وهذا صحيح وطبقاً لشروط العقد، وبعد مرور عام على التاريخ المحدد للاستلام الابتدائي أفاد وكيل المدعية بأن المدعى عليها لم تشر إلى أن خطاب موكلته هو بطلب الاستلام النهائي حيث إن المختصين في إدارة المشاريع شكلوا بناءً عليه لجنة استلام ابتدائي بالرغم من أن المدعية تطلب فيه الاستلام النهائي، واعترضت على ذلك بموجب خطابها رقم (٢٠١٥/٤١٢) وتاريخ ١٤٣٧/١/٦هـ، والمقيد بالوزارة برقم (٧٠٢٩٥) وتاريخ ١٤٣٧/١/٧هـ، وخطابها رقم (٢٠١٥/٤١٥) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١٧هـ، والمقيد بالوزارة برقم (٤٨٩٧٢٩) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١٨هـ. أما ما أشير إليه بعدم تشغيل الأنظمة؛ فإن ذلك يدعو للاستغراب حيث إن الأنظمة في المستشفيات لا تشغل إلا في وجود مقاول صيانة بحيث يتم التشغيل والتدريب بحضور المختصين لديه وتسليمه الكتالوجات وكتيبات التشغيل والأرقام السرية لبعض الأنظمة، كما أن بعض الأنظمة إذا تم تشغيلها لا يتم إيقافها وإنما تستمر في العمل مع صيانتها، ولم يتم ذلك لعدم وجود مقاول صيانة حيث لم يوقع معه العقد من قبل الوزارة إلا في عام ١٤٣٩هـ، وقد أشير لذلك في محضر الاستلام الابتدائي. وأما ما ذكرت المدعى عليها بأن المدعية متأخرة في إتمام الأعمال؛ فهذا غير صحيح، حيث تم إشعار المدعى عليها عند نهاية العقد بانتهاء

الأعمال بموجب الخطاب المشار لرقمه وتاريخه أعلاه، وطبقاً للمادة (٥١) من العقد التي نصت بأن: "على المقاول بمجرد إنجاز الأعمال أن يرسل إشعاراً خطياً إلى صاحب العمل الذي يحدد موعد المعاينة تمهيداً لإجراء التسليم الابتدائي، وعلى صاحب العمل أن يحدد موعد المعاينة بإشعار خطي خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً من تاريخ إشعار المقاول له بذلك، وإذا ظهر من المعاينة أن الأعمال لم تنفذ على الوجه الأكمل، فيثبت ذلك في المحضر ويؤجل التسليم لحين إتمام الأعمال المطلوب تنفيذها أو إصلاحها"، وكان على المدعى عليها تطبيق العقد وتنفيذ ما ورد في هذه المادة، حيث إن العقد وشروطه هو الفيصل، ولكنها لم تفعل، ولو تم ذلك لما اضطرت موكلته إلى رفع الدعوى، كما أن المدعية قدمت عدة خطابات للمدعى عليها تطالب فيها بما ورد في لائحة الدعوى ورفع الضرر عن موكلته ولم يتم الرد على أي منها، وكانت المدعى عليها في اجتماعاتها المنعقدة مع المدعية تعد بإنصافها وعندما لم تجد أي استجابة لذلك خاطبت وزير الصحة بموجب خطابها رقم (٢٠١٧/٨/١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢١هـ، والمقيد بالوزارة برقم (٢٠١٧٦٧٠) وإلحاقاً لخطابها السابق تم مخاطبة وزير الصحة بطلب التعويض المالي واستلام المشروع نهائياً بخطابها رقم (٢٠١٨/٣٤) وتاريخ ١٤٣٩/٦/١٠هـ، والمقيد بالوزارة برقم (١١١٥٨٠٨-١٤٣٩) وتاريخ ١٤٣٩/٦/١٠هـ، وقد وجه الوزير بدراسة الأمر واجتمعت المدعية مع المسؤول وأقروا بصحة موقف المدعية ووعدوا بدراسة طلبها واستلام المشروع بناءً على خطابها المقدم طبقاً للعقد رقم (٢٠١٤/٢٨٠) وتاريخ

١٤٣٥/١٠/٧هـ، وقد تم بالفعل إلغاء أي قرارات سابقة وتم تشكيل لجنة لاستلام المشروع استلاماً ابتدائياً بناءً على خطابها رقم (٢٠١٤/٢٨٠) وتاريخ ١٤٣٥/١٠/٧هـ، مع الإشارة الضمنية في محضر الاستلام الابتدائي بأن الأعمال منتهية بتاريخ ١٤٣٥/١٠/٧هـ، وهو نهاية العقد، ولكن الوزارة لم تتمكن من استلام المشروع لعدم وجود مقاول صيانة، ولذا تم ترك المشروع في عهدة المدعية حسب ما ورد في محضر الاستلام الابتدائي المعد بتاريخ ١٤٣٨/٣/١٢هـ، وبعد عام طلبت المدعية لاستلام المشروع استلاماً نهائياً بخطابها رقم (٢٠١٧/٢٥) وتاريخ ١٤٣٩/٣/٧هـ، والمقيد بالوزارة برقم (٤٥٢٣٠٢-١٤٣٩) وتاريخ ١٤٣٩/٣/٨هـ، وتم تشكيل لجنة للاستلام النهائي في ١٤٣٩/٨/١٦هـ، ووجدت اللجنة أن كافة مرافق المشروع بحالة جيدة ولا يوجد ما يمنع استلام المشروع استلاماً نهائياً بالرغم من أن بعض الأنظمة لم يتم تشغيلها بالمشروع حتى تاريخه لعدم اكتمال عمالة مقاول الصيانة، وطُلب من المدعية الموافقة على تشغيلها وبرمجتها عند اكتمال عمال مقاول الصيانة، وقد وافقت المدعية على ذلك تعاوناً منها بالرغم من أن محضر الاستلام النهائي ينهي علاقتها بالمشروع، وتم ذلك بناءً على توجيه الوزير بإنصاف موكلته وبدء دراسة طلباتها وتم مخاطبة المشتريات لصرف قيمة الأعمال الزائدة بمبلغ (٢,٨٨١,٤٠٨,٥٦) ريال، بموجب الخطاب رقم (١١١٥٨٠٨-١٤٣٩) وتاريخ ١٤٣٩/٩/٦هـ، وأثناء مناقشة بقية مطالباتها تفاجأت موكلته بترك المدير المعين لمنصبه في الوزارة وعدم الاهتمام بدراسة طلبها، مما اضطرت معه لرفع الدعوى. وبعرض ذلك على ممثل المدعى

عليها، قدم مذكرةً تضمنت: أن المدعى عليها لم تقصر بتنفيذ شروط العقد ولم تخل بشرط من شروطه، وأما ما ذكرته المدعية بردها السابق من أن نسبة الصرف المالي لا يعتد بها كنسبة إنجاز؛ فإن نسبة الإنجاز (٦٧,٣٢٪) المحددة بجزئية بيانات المشروع في المستخلص رقم (١٣) هي نسبة للأعمال المنفذة من قبل المدعية في فترة المستخلص، وليس كما تحاول المدعية وصفه بأنه نسبة للصرف المالي، كما وضح ممثل المدعى عليها بأن بيان ما سبق صرفه للمدعية في فترة المستخلص يدون كمبلغ كما هو موضح في الفقرة الخامسة بجزئية بيانات الصرف بالمستخلص رقم (١٣)، ولكل ما سبق يطلبون من الدائرة ما يلي: الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً إذا لم يتوفر بالدعوى الشروط والمدد النظامية المنصوص عليها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، والحكم بعدم قبول الدعوى لعدم تقدم المدعية للجنة المختصة كما نصت عليه المادة (٨٧) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والحكم برفض الدعوى لعدم صحة ادعاء المدعية. وبعرض ذلك على وكيل المدعية، قدم مذكرةَ رد جاء فيها: بأنه تم اعتماد الأعمال الزائدة عن قيمة العقد من قبل الاستشاري المشرف على المشروع بموجب خطابه رقم (٢٠١٨/٠٥١) وتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٢هـ، وأيدت الإدارة العامة للمشاريع لدى المدعى عليها خطاب الاستشاري واعتمدت الأعمال الإضافية بموجب الخطاب رقم (١١١٥٨٠٨-١٤٣٩) وتاريخ ١٤٣٩/٩/٥هـ، والموجه لمدير عام الإدارة العامة للعقود والمشتريات لاعتمادها من لجنة فحص العروض. وفيما يخص استرداد ما تم خصمه من مستحقاتهم في غرامة التأخير وأتعاب

الاستشاري، فالمدعى عليها في الاجتماعات المنعقدة معهم كانوا يفيدون بأحقيتهم لاستعادة الغرامات وأنه جار العمل على ذلك، ولكن المدعى عليها أخلّت بالتزاماتها التعاقدية، حيث خالفت الشروط العامة لوثيقة العقد الأساسية واللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية من خلال الآتي: ١-المدعية قامت بالوفاء بالتزامها في الموعد المحدد وأنهت العقد في وقته المحدد وهو تاريخ نهاية العقد، وكان على الوزارة أو من يمثلها تطبيق شروط العقد ومنها المادة (٥١) من الشروط العامة لوثيقة العقد المذكورة سلفاً، ولم تقم الوزارة بذلك للأسباب التالية: أ-عدم وجود تيار كهربائي والذي لم يطلق إلا بتاريخ ١٤٣٦/٥/١٨هـ، والذي لا يدخل ضمن نطاق عقد موكلته. ب-عدم وجود مقاول صيانة، حيث إنه لا يمكن استلام المشروع وتشغيل الأنظمة إلا بوجود مقاول صيانة، ومنسوبي الوزارة على علم بذلك وكلا البندين لا يدخل ضمن نطاق عقد المدعية، ولم يوقع عقد مقاول الصيانة إلا في عام ١٤٣٩هـ لأسباب تخص الوزارة، ولو طبقت المادة (٥١) من العقد لاتضح أن المدعية قامت بالوفاء بالتزامها أسوة بكافة المشاريع. كما أفاد ممثل المدعية بأن الوزارة (مالك المشروع) قد قامت بتمديد مدة العقد (٥٤٣) يوماً بموجب الخطاب رقم (١٤٣٩/١٩٨٧٦٨٠) وتاريخ ١٤٤٠/٧/١٣هـ نتيجة تأخر صرف المستخلصات بما يعادل سنة وستة أشهر وثلاثة أيام تضاف إلى تاريخ نهاية العقد الكائن في ١٤٣٥/١٠/٧هـ لتصبح نهاية العقد بعد إضافة مدة تأخير صرف المستخلصات وقدرها (٥٤٣) يوماً هو تاريخ ١٤٣٧/٤/١٠هـ، وهذا حق لموكلته بموجب المادة (٥٢)

من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المتضمنة أن: "للوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة تمديد العقد في الحالات التالية: أ-إذا كلف المتعاقد بأعمال إضافية على ما ورد في العقد. ب-إذا صدر أمر من الجهة الحكومية بإيقاف الأعمال أو بعضها لأسباب لا تعود للمتعاقد. ج-إذا كانت الاعتمادات المالية السنوية للمشروع غير كافية لإنجاز العمل في الوقت المحدد"، بالرغم من أحقية موكلته بمدة إضافية أكثر من ذلك ولو قبلت موكلته بذلك بالرغم من اعتراضها عليه، حيث إنها قامت بالوفاء بالتزاماتها في الموعد المحدد في نهاية العقد الكائن في ١٤٣٥/١٠/٧هـ. وما أشارت إليه المدعى عليها بأن المستخلص رقم (١٣) يشير بأن نسبة الإنجاز هو (٦٧,٣٢٪) طبقاً للمستخلص؛ أفاد ممثل المدعية أن نسبة الصرف المالي الذي استندت عليه المدعى عليها في المستخلص رقم (١٣) لا يعتد به لتقدير نسبة الإنجاز؛ لأسباب منها: أ-لا يوجد في العقد أو نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أي نص يفيد بأن الصرف المالي هو المحدد لنسب الإنجاز. ب-ما سبق وأن تم توضيحه بأن هناك تأخير في اعتماد المناقلات بين البنود، وقد عمل لهذا العقد خمس مناقلات وهذا يؤثر على نسب الصرف. ج-تم تنفيذ مشاريع لصالح الوزارة وتم تسليمها ابتدائياً ولم تتجاوز موكلته نسبة الصرف (٦٥٪). د-أن الاستشاري والمالك يحجزون (١٠٪) من قيمة العقد للمستخلص الختامي وتقريباً (٢٥-٣٠٪) أو أكثر لتشغيل الأنظمة، والتي لم تشغل لأسباب خارجة عن إرادة موكلته وهي عدم وجود مقاول صيانة وعدم إطلاق التيار الكهربائي، علماً بأن التيار الكهربائي تم إطلاقه في

١٤٣٦/٥/١٨هـ بعد تاريخ المستخلص رقم (١٣) وهما خارج نطاق عقد المدعية مع المالك، وبذلك تكون حجة المدعى عليها بالاستناد إلى المستخلص رقم (١٣) كنسبة إنجاز باطلة. وإشارةً إلى ما أفادت به المدعى عليها بعدم تشغيل الأنظمة، وهذا الأمر غير صحيح ولا ذنب لموكلته بذلك، حيث إن الأنظمة لمشاريع المستشفيات لا تشغل إلا بوجود مقاول صيانة، والدليل على ذلك أن الوزارة بعد رفع موكلته للشكوى لوزير الصحة قامت باستلام المشروع استلاماً ابتدائياً بتاريخ ١٤٣٨/٣/١٢هـ، كما أنه تم استلام المشروع استلاماً نهائياً بتاريخ ١٤٣٩/٨/١٦هـ، والأنظمة لم تشغل نظراً لعدم مباشرة مقاول الصيانة، فكيف يتم استلام المشروع استلاماً ابتدائياً ونهائياً ولم يتم تشغيل الأنظمة، علماً بأنه طُلب من موكلته -تعاوناً مع الوزارة- أن تحضر الموردين وتشغل الأنظمة عند مباشرة مقاول الصيانة بالرغم من انتهاء علاقة موكلته بالمشروع لاستلامه نهائياً، وتعهدت موكلته بذلك تعاوناً منها مع الوزارة على أن لا يتجاوز ذلك ستة أشهر من تاريخ الاستلام النهائي، وقد خاطب سعادة مدير عام المشروعات بالوزارة الجهات المعنية (إدارة الصيانة-الشؤون الصحية بالقصيم-مدير مستشفى عيون الجواء) للاستفادة من هذا التعاون من قبل موكلته بموجب الخطاب رقم (١٦٥٨٥٤٣-١٤٣٩) وتاريخ ١٤٣٩/٩/٦هـ والذي أشير فيه إلى أنه تم توقيع العقد مع مقاول الصيانة والنظافة والتشغيل الغير طبي والصيانة الطبية لمستشفى عيون الجواء على شركة (...) وهذه كلها بتاريخ لاحق لتاريخ الاستلام النهائي، وهذا يؤكد مرةً أخرى صحة مطالبة المدعية، وأنها لم تخل بأي من التزاماتها التعاقدية بل

تعاونت مع الوزارة وتكبدت خسائر كبيرة لأسباب لا دخل لها بها. أما ما يتعلق بطلب التعويض عن أعمال الصيانة ودفع المدعى عليها بالمادة رقم (١٧) في الملحق (أ) من الشروط العامة للعقد، كل ما ورد في هذه المادة من نفقات على حساب المقاول تخص النفقات أثناء التنفيذ وليس بعد الاستلام الابتدائي، وقد قامت موكلته بالوفاء والالتزام بكل ما جاء بالمادة (١٧) أثناء التنفيذ وحتى تقديم خطاب موكلته رقم (٢٠١٤/٢٨٠) وتاريخ ١٤٣٥/١٠/٧هـ، والذي يفيد بجاهزية المشروع والاستلام الابتدائي حسب ما جاء بالمادة (٥١) من الشروط العامة لوثيقة العقد. أما ما جاء في الملحق (ج) من العقد للمتطلبات العامة للعقد بالقسم (٠١٧٨٠) فهي تخص أعمال الصيانة الخفيفة للمشروع بعد التسليم الابتدائي وحتى بدء تشغيل المشروع، وحيث إن المشروع أبقي في عهدة موكلته لعدم وجود مقاول صيانة كما جاء بمحضر الاستلام الابتدائي منذ تاريخ انتهاء العمل في ١٤٣٥/١٠/٧هـ وحتى تاريخ تسليم المفاتيح لمقاول الصيانة في ١٤٣٩/١١/٢٤هـ، وتأكيداً على صحة عدم وجود مقاول صيانة أفاد ممثل المدعية بأن الوزارة كل مرة تفيد موكلته بترسية عقد الصيانة وجاري الإعداد والتسليم لمقاول الصيانة حتى تم أخيراً ترسية عقد الصيانة على شركة (...) حسب ما ورد في خطاب مدير عام الإدارة العامة للمشاريع رقم (١٦٥٨٥٤٣-١٤٣٩هـ) وتاريخ ١٤٣٩/٩/٦هـ الصادر بعد الاستلام النهائي، والخطاب الصادر من الوزارة من مدير عام الإدارة العامة للعقود والمشتريات برقم (١٦١١٣٠-١٤٣٩) وتاريخ ١٤٣٩/٤/٩هـ، والذي يشير فيه بأنه سيتم استلام

المشروع استلاماً نهائياً بواسطة مقاول الصيانة بعد تعميده من قبل الشؤون الصحية بمنطقة القصيم، ومحضر الاستلام النهائي للمشروع بتاريخ ١٤٣٩/٥/١٦هـ والذي تم الإشارة فيه بإعادة تشغيل وبرمجة الأنظمة عند دخول مقاول الصيانة. ويتضح مما سبق بأن المشروع أبقي في عهدة موكلته من تاريخ ١٤٣٥/١٠/٧هـ حتى تاريخ محضر تسليم المفاتيح، وقد تم تسليم المشروع لمقاول الصيانة وهو بحالة تشغيلية ممتازة، وتم مخاطبة الوزارة أكثر من مرة لتعويض موكلته مادياً عن أعمال الصيانة الوقائية والحراسة والتي هي خارج العقد مع المالك طبقاً لما جاء في الملحق (ج) من العقد للمتطلبات العامة للعقد بالقسم (٠١٧٨٠) الفقرة (١-٠١ ملخص) وفيها: "أ-يشمل العمل على: القيام بأعمال الصيانة الخفيفة للمشروع بعد التسليم الابتدائي وحتى بدء تشغيل المشروع أو ما تراه الوزارة مناسباً. ب-العمل المحدد في الأقسام الأخرى: وهي الأعمال المحددة بأقسام بيانات التشغيل والصيانة وقطع الغيار ومواد الصيانة التي تدخل ضمن نطاق التزامات المقاول طوال فترة الصيانة (الضمان) وهذه الأعمال تكون خارج أعمال الصيانة الخفيفة المطلوب تسعيرها من المقاول، وقد كان أهل الاختصاص في الوزارة يعترضون في الاجتماعات المنعقدة معهم بأن سعر موكلته المقدم للصيانة عالٍ وأنهم سيعاملون موكلته مثل بقية المقاولين في هذا البند، وقد تم تقديم المستندات المالية التي تثبت أحقية موكلته لأعمال الصيانة الوقائية كما تم توضيحه سابقاً، من تاريخ انتهاء العقد في ١٤٣٥/١٠/٧هـ وحتى تشغيل كافة الأنظمة وتسليمها لمقاول الصيانة كما جاء بمحضر تسليم المفاتيح لمقاول

الصيانة بتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٤هـ. وبجلسة هذا اليوم أكد الطرفان على ما سبق من الدعوى والإجابة والطلبات، وذكرا بأنهما يكتفيان بما قدماه من أوراق ومذكرات وبما أفادا به من أقوال وإجابات، وطلبا البتّ في الدعوى. فأصدرت الدائرة فيها حكمها هذا للأسباب التالية.

الأسْبَاب

لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن تصرف لها مبلغاً قدره (٢٨,٠٠٧,٩٧٨,٢٨) ثمانية وعشرون مليوناً وسبعة آلاف وتسعمئة وثمانية وسبعون ريالاً وثمان وعشرون هللة، وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين؛ فإنها تكون حينئذٍ من دعاوى العقود الإدارية التي تختص المحاكم الإدارية ولائياً بالفصل فيها وفقاً للمادة (١٣/د) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، وتدخل الدعوى في اختصاص المحكمة المكاني وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، كما أنها محالة للدائرة وفقاً للمادة (١/٦) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وعن سماع الدعوى، فإنه لما كانت المدعية تطالب بمبلغ قدره (٢٨,٠٠٧,٩٧٨,٢٨) ثمانية وعشرون مليوناً وسبعة آلاف وتسعمئة وثمانية وسبعون ريالاً وثمان وعشرون هللة، ولما كان محضر التسليم الابتدائي للعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤٣٨/٣/١٢هـ؛ فإن نشوء الحق في هذه الدعوى يكون من

تاريخه، ولما كان ممثل المدعية قد تقدم بالدعوى الماثلة بتاريخ ١٤٤١/٤/٨هـ؛ فإنها تكون حينئذٍ مسموعة استناداً إلى المادة (٦/٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. ومن حيث موضوع الدعوى، فإن من القواعد المستقرة في العقود الإدارية منح جهات الإدارة سلطات استثنائية في العقود التي تبرمها مع الآخرين، وذلك ضمانةً لتشغيل المرفق العام، وانتظامه في أداء مهامه، وأخذ الاحتياطات اللازمة لذلك، إلا أن هذه السلطات مقيدة بنصوص الأنظمة ونصوص العقد حتى لا تنحرف الإدارة بسلطتها عن تحقيق الصالح العام، ولما كان الثابت من دعوى المدعية أنها قد احتوت على مطالبات عدة: أولها طلب إلغاء غرامة التأخير والإشراف والبالغة (١١,٣٣٦,٧٠١) أحد عشر مليوناً وثلاثمئة وستة وثلاثين ألفاً وسبعمئة وريال، ولما كان العقد قد بدأ سريانه بتاريخ تسليم الموقع في ١٤٣١/٨/١٢هـ، ومدته سنتان، ليصبح موعد تسليمه بتاريخ ١٤٣٣/٨/١٢هـ، وحصل على فترة تمديد بلغت تسعة أشهر وفقاً لخطاب الوزارة رقم (٥٥/١٦/١٥٩٤٠) وتاريخ ١٤٣٥/١/٧هـ، ليصبح مجموع مدة العقد ثلاثة وثلاثين شهراً، ويكون تاريخ انتهائه في ١٤٣٤/٥/١٢هـ، ولما كانت المدعى عليها قد خالفت ما هو واجب عليها نظاماً عند انتهاء العقد من تكوين لجنة فنية لمعاينة الأعمال وحصر الأعمال المنجزة ونسبة الإنجاز، وتحديد أسباب ومعوقات التأخير كما هو منصوص المادة الخامسة بعد المئة من اللائحة، ولما كانت المدعية قد أشعرت المدعى عليها بطلب استلام المشروع بتاريخ ١٤٣٥/١٠/٧هـ، وقُيد هذا الخطاب لدى المدعى عليها برقم (٣٧١٦٦٩) وتاريخ ١٤٣٥/١٠/٧هـ، بمدة

تأخير عن وقت استلامه بلغت شهراً وخمسة وعشرين يوماً وفقاً لوثيقة العقد الأساسية وفترة التمديد المشار لها سلفاً، إلا أن المدعى عليها لم تتبع الإجراءات اللازمة المنصوص عليها نظاماً وذلك بتحديد موعد لمعاينة الأعمال تمهيداً لإجراء التسلم الابتدائي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود خطاب طلب الاستلام في حال صلاحية تلك الأعمال للاستلام بالمخالفة للمادة السادسة بعد المئة من اللائحة، والمادة (٥١) من العقد المذكور نصها في الوقائع، وهذا يعتبر من ألزم واجبات المدعى عليها؛ لأن فيه حفظاً لحق المقاول لا يمكن إنكاره، ولم تشكل لجنة الاستلام الابتدائي إلا بموجب القرار رقم (١١٢١٦) وتاريخ ١٤٣٧/١/١هـ، أي بعد إشعار المدعية بطلب الاستلام بأربعة عشر شهراً وأربعة وعشرين يوماً، وبعد انتهاء مدة العقد الفعلية بما يزيد عن واحد وثلاثين شهراً، وتبين لها عدم جاهزية المشروع للاستلام، حيث لم يتم تشغيل الأنظمة والتي تمنع الاستلام على سبيل المثال لا الحصر: (التكييف، الغازات الطبية، المولدات) فضلاً عن تغيب كافة مقاولي الباطن مما اضطرت اللجنة للاكتفاء بإعداد محضر معاينة فقط، وعند التأمل فإن عدم تشغيل الأنظمة لا يمنع من استلام المشروع لضرورة وجود مقاول الصيانة بدليل أن استلام المبنى كان بدونها واشتُرط على المدعية تشغيلها حين استلام مقاول الصيانة للمشروع، كما هو منصوص عليه في محضر الاستلام النهائي، مما يعني أنه أثر لا يمنع الاستلام، كما أن غياب مقاولي الباطن ليس سبباً مقنعاً لعدم الاستلام، إذ أن نص المادة (٥١) من الشروط العامة الملحقة بالعقد أكدت على أن الاستلام الابتدائي يمكن أن

يتم بدون حضور المقاول إذا تم إخطاره بخطاب مسجل على أن يثبت غيابه في المحضر، كما أن المحضر قد خلا من تحديد الملاحظات بدقة ووقت إكمالها؛ ومن ثم يصعب القول بتعذر استلام المشروع ابتدائياً بمحضر خلا من ذلك، كما أن اللجنة لم تعاود خروجها واستلامها للمبنى إلا بتاريخ ١٤٣٨/٣/١٢هـ، والمدة بين خروجها الأول والثاني تزيد عن سنة وشهرين، وهي مدة طويلة لم يظهر للدائرة أسبابها، ولا شك أن تفريط المدعى عليها وعدم حرصها على استلام المشروع في وقته، وكذلك اتخاذها موقفاً يوحي بعدم الالتزام بموعد الاستلام، بتجاهلها للإجراءات المنصوص عليها نظاماً، مما يؤكد استفادتها من تأخر استلام المبنى، وهو ما نصت عليه صراحةً في محضر الاستلام الابتدائي من أن أسباب تأخرها هي: "عدم تعميد مقاول الصيانة وتأخر البت فيه وقيام الوزارة بإبقاء المشروع ضمن عهدة المقاول حتى تعميد مقاول الصيانة"، وأكد على ذلك أن المدعى عليها قد نصت صراحةً في محضر الاستلام النهائي أن المقاول قد قدم خطاب تعهد برقم (٢٠١٨/٤٢) وذلك لإعادة تشغيل وبرمجة أنظمة (استدعاء الممرضات-الهاتف-وحدات التغذية-U.P.S-المولدات-BMS-الغازات الطبية) وذلك عند دخول مقاول الصيانة، ولم تشر بتاتاً في محضر الاستلام الابتدائي وحتى النهائي إلى تأخر الإنجاز أو ما يدل على تأخر المدعية؛ مما يظهر معه أنها أسباب أجنبية لا دخل للمدعية فيها وخارجة عن إرادتها، إضافةً إلى أنه ترتب على تأخر استلام المبنى تأخر استكمال متطلبات صرف المستخلص الختامي، وعند استكمالها لمتطلبات صرفه لم يصرف إلا بعد سنة

تقريباً، ولما كان تأخر المدعى عليها في تشكيل لجنة الاستلام الابتدائي وفي صرف المستخلص الأخير، يستوعب تأخر المدعية في إنهاء المشروع ويزيد عليه؛ ما يعني أن طرفي العقد قد ساهما في تأخير تسليمه، وهذا التأخر قد بلغ حداً يظهر منه اتجاه إرادتهما المشتركة إلى عدم التقيد بمدة التنفيذ المحددة في العقد؛ وبالتالي لا حق للمدعى عليها -إعمالاً لمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود- في حسم غرامة التأخير والإشراف من المدعية، وتقضي الدائرة برد تلك الغرامة والبالغة (١١,٣٣٦,٧٠١) أحد عشر مليوناً وثلاثمئة وستة وثلاثين ألفاً وسبعمئة وريال. ولا ينال من ذلك ما أثارته المدعى عليها من أن وقت تقديم المدعية لطلب الاستلام الابتدائي كانت نسبة الإنجاز الفعلية للمشروع لم تتجاوز (٦٧,٣٢٪) وفقاً لما هو مثبت في المستخلص رقم (١٣) وهو مستخلص يغطي فترة التنفيذ من تاريخ ١٤٣٥/٩/١٣هـ وحتى ١٤٣٥/١٠/٦هـ؛ والجواب عن ذلك أن هذا دليل يتطرق إليه احتمالات تم إيرادها في الوقائع، لاسيما وأن دلالة النسبة على تنفيذ الأعمال ليست قاطعةً، وتجاهل المدعى عليها لطلب استلام المشروع وعدم إنذار المدعية عن التأخر فيما لو كانت هذه نسبة إنجازه الفعلية يضعف الاستدلال به، لاسيما وأن الاستشاري المشرف على المشروع قد أكد في التقرير العام عن المشروع رقم (٥٢) على أن نسبة الإنجاز خلال المدة من ١٤٣٥/١١/١هـ وحتى ١٤٣٥/١١/٢٩هـ تقدر بـ(٨٨,٧٣٪) وهي مدة تلي ما ذكرته المدعى عليها مباشرةً ويتضح الفارق الكبير بينهما، مما يضعف الاستدلال بها وعدم دلالتها القاطعة على عدم صلاحية المشروع للاستلام الابتدائي، إذ كيف يتم إنجاز

أكثر من (٢٢٪) من المشروع خلال شهرين فقط؟! إضافةً إلى أن جزءاً من نسبة الإنجاز تتم إضافته عند تشغيل الأنظمة والتي لم تتمكن منها المدعية لعدم وجود مقاول الصيانة ولعدم إطلاق التيار الكهربائي وقتها والذي هو خارج نطاق عقد المدعية، وليس للمدعى عليها أن تنفي مسؤوليتها عن التأخر في استلام المشروع وتفريطها في الالتزام بالمدة المحددة للتنفيذ احتجاجاً بما سبق دون أن تتخذ الإجراءات المنصوص عليها نظاماً من تشكيل لجنة عند انتهاء مدة العقد الفعلية يتم من خلالها بيان نسبة الإنجاز ومعوقات التأخير كما هو منصوص عليه في المادة الخامسة بعد المئة من لائحة نظام المنافسات والمشتريات الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٣٦٢) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٠هـ، وكذلك تشكيل لجنة الاستلام الابتدائي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ طلب المدعية، ومن خلالها يتم التحقق من جاهزيته للاستلام أم لا، وإثبات ذلك بمحضر يتم إعداده وفقاً للنظام؛ مما يدل على استفادتها من هذا التأخر والذي نصت عليه صراحةً في محضر التسليم الابتدائي.

وأما طلب المدعية الثاني وهو مبلغ (٢,٨٨١,٤٠٨,٥٦) مليونين وثمانمئة وواحد وثمانين ألفاً وأربعمئة وثمانية ريالات وست وخمسين هللة، يمثل قيمة الأعمال الإضافية الزائدة على العقد؛ فإن المدعى عليها قررت أنها استفادت منها بدليل أنه تم اعتماد الأعمال الزائدة عن قيمة العقد من قبل الاستشاري المشرف على المشروع بموجب خطابه رقم (٢٠١٨/٠٥١) بتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٢هـ، وأيدت الإدارة العامة للمشاريع لدى المدعى عليها خطاب الاستشاري واعتمدت الأعمال الإضافية بموجب

الخطاب رقم (١١١٥٨٠٨-١٤٣٩) وتاريخ ١٤٣٩/٩/٥هـ والموجه لمدير عام الإدارة العامة للعقود والمشتريات لاعتمادها من لجنة فحص العروض، والذي يفيد فيه بأحقية المدعية بصرف المبلغ وذلك نتيجة قيمة الكميات الزائدة عن قيمة العقد والموضحة بموجب المناقلة الختامية، كما أن المدعى عليها قد عزت عدم الصرف إلى عدم صدور أمر صرف بخصوص الكميات الزائدة عن قيمة العقد، وعدم استكمال إجراءات موافقة لجنة فحص العروض من الوزارة؛ وذلك لأنها لم تضمّن كمطالبة إلا مع المستخلص الختامي للمشروع؛ ما يعني أن سبب عدم الصرف هو تخلف بعض الإجراءات التي هي من شأن المدعى عليها ولا تعلق للمدعية بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لهذا المبلغ، وتقضي بإلزام المدعى عليها بدفعه. وأما طلب المدعية الثالث وهو التعويض بمبلغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال بسبب التأخر في صرف المستخلص الختامي؛ فإن من المعلوم من الدين بالضرورة أن الله حرم الربا وتوعد عليه، وهو الأمر الذي لا ينازع فيه طرفا الدعوى، ولما كانت حقيقة ربا الجاهلية تشمل كل زيادة في الدين عند عدم وفاء المدين وقت حلول الأجل، فيتضاعف الدين في ذمة المدين سواء سميت هذه الزيادة تعويضاً أو فائدةً، فحكمها واحد، إذ العبرة في الأحكام بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وطلب المدعية التعويض عن التأخر في صرف المستخلص الختامي يندرج ضمن الربا المحرم شرعاً؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب. وأما طلب المدعية الرابع وهو مبلغ (٧,٣٣٣,٣٣٣) سبعة ملايين وثلاثمئة وثلاثة وثلاثين ألفاً وثلاثمئة وثلاثة وثلاثين

ريالاً، يمثل قيمة ما تم صرفه على أعمال الصيانة الوقائية؛ فإنه بالرجوع إلى نصوص العقد نجد أن الملحق (ب) الخاص بالشروط الخاصة نص في الفقرة (ش خ ٢) على ما يلي: "قطع الغيار للمعدات والتجهيزات وذلك خلال فترة الصيانة: ب-يتحمل المقاول مسؤولية كامل تكاليف الإصلاح واستبدال قطع الغيار لكل ما من شأنه التأثير على المباني والتجهيزات التي يغطيها العقد سواء كان ذلك ناتجاً عن إخفاق منه أو عيوب تنشأ عن سوء التصنيع أو التركيب. وتدوم هذه المسؤولية لمدة عام من تاريخ الاستلام الابتدائي للعمل، على أن يقوم صاحب العمل بإشعار المقاول عن هذه العيوب والنواقص خلال (٢٠) يوماً عند حدوثها أو اكتشافها"، كما نصت الفقرة (ش خ ٣) على فترة الصيانة وأنها: "طبقاً لما هو منصوص عليه في الشروط العامة تحت مادة (٤١) (فترة الصيانة)"، فإن المقاول يلتزم بما يلي كفترة أو فترات ضمان ابتداءً من تاريخ الاستلام الابتدائي لكافة الأعمال، ونجد أن قطع الغيار ومواد الصيانة وردت في القسم (٠١٧٥٠) قطع الغيار ومواد الصيانة في الملحق (ج) من العقد للمتطلبات العامة إذ جاء في الفقرة (١-١ ملخص) ما يلي: "ج-القيام بأعمال الصيانة الدورية الوقائية واستبدال جميع قطع الغيار حسب توجيهات الصانع قبل الاستلام النهائي"، كما ورد في القسم (٠١٧٨٠) وتحديداً في البند (١-١ ملخص) ما يلي: "أ-يشمل العمل على: القيام بأعمال الصيانة الخفيفة للمشروع بعد التسلم الابتدائي وحتى بدء تشغيل المشروع أو ما تراه الوزارة مناسباً"، كما ورد في البند (١-٢) الفقرة (٢-أ) أن يقوم المقاول بتوفير العمالة المطلوبة وفق الأعداد والتخصصات المحددة

بجداول الكميات وحسب طلب الوزارة، وفي الفقرة (ب) نصت على أن: "يكون المقاول مسؤولاً عن الأعمال التالية: ١-نظافة كامل الموقع والمباني. ٢-الرعاية التامة والمحافظة على المناطق الخضراء والمزروعات لكامل المشروع. ٣-أعمال الحراسة والأمن لكامل الموقع. ٤-تأمين المواد والخامات والأدوات اللازمة لأعمال الصيانة الخفيفة، وكذلك التخلص من النفايات ويشمل ذلك النقل من وإلى الموقع. ج-يقوم المقاول بتكليف مهندس صيانة مسؤول عن أداء الأعمال المطلوبة كصيانة خفيفة بالتنسيق مع الوزارة"؛ مما يتبين معه أن ما قامت به المدعية خلال بقاء المشروع تحت عهدتها مندرج تحت هذا، لاسيما مع عدم تشغيل الأنظمة، وعدم تشغيل المشروع بأكمله، كما أن المدعية لم تقدم ما يثبت تلك الأعمال وخروجها عن النصوص السابقة، ولم تقدم أوامر طلب الصيانة الصادرة من المدعى عليها، وما قدمته المدعية من أضرار لا تعدو أن تكون تكاليف ومتطلبات لعمالتها والتي لا يمكن القطع بأنها لذات المشروع فقط؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب. وأما طلب المدعية الخامس بصرف مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمئة ألف ريال، يمثل قيمة الأعمال الخارجة عن نطاق العقد؛ فإن طلب المدعية جاء مرسلاً خالياً من الدليل الذي يعضده، إذ لم تقدم ما يثبت صدور قرار من صاحب الصلاحية بتكليفها بتلك الأعمال، ولا الإذن بتنفيذها، بل لم تقدم ما يثبتها واستفادة المدعى عليها منها، ولا يمكن الحكم بمثل تلك الأعمال؛ لأنه يفضي إلى تصرف المقاول في العقود الإدارية كما يشاء بلا رجوع للجهة المشرفة على العقد، ثم يطالب بقيمة ما عمله قضاءً، وهذا

لا يمكن إقراره؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب. وأما طلب المدعية السادس وهو مبلغ (٩٥٦,٤٣٥,٧٢) تسعمئة وستة وخمسين ألفاً وأربعمئة وخمسة وثلاثين ريالاً واثنتين وسبعين هللة، المتمثل في قيمة عمولات الضمان النهائي، والدفعة المقدمة للمشروع للأعوام ١٤٣٧هـ و١٤٣٨هـ و١٤٣٩هـ؛ فإن من المعلوم أنه يجب أن يكون الضمان النهائي غير قابل للإلغاء ونافذاً طوال مدة العقد وحتى التسليم النهائي للمشروع كما هو منصوص المادة (٣) فقره (١) من دعوة المنافسة للعقد وكما هو منصوص الفقرة (ثانياً) من المادة التاسعة من الشروط العامة (الملحق أ)، وما توصلت له الدائرة من إلغاء غرامة التأخير والإشراف في طلب المدعية الأول هو تعويض عن كل تأخير أو ضرر لحقها بسبب ذلك بحكم أنها مشاركة في هذا التأخر، ولا يحق للمدعية -إعمالاً لمبدأ حسن النية في العقود والذي تم تقريره في حق المدعى عليها في الطلب الأول- أن تطالب بالتعويض عن التكاليف التي تكبدتها خلال الفترة التي تأخر فيها الاستلام، بسبب تجاوزها مدة التنفيذ المحددة بالعقد، ولأن حقها في التعويض منوط بأن لا تكون قد شاركت في الظروف التي أدت إلى التأخير وفقاً لما تم تقريره سلفاً، كما أن إخلاء الطرف وحجز المبالغ يتطلب من المقاول تقديم ما يثبت إخلاء طرف عن كافة المطالبات من قبل أي شخص أو مؤسسة أو شركة توريد الخدمات أو الأجهزة أو المواد فيما يتعلق بتنفيذ الأعمال وتقديم إثبات مقبول بأنه سدد جميع المطالبات كما هو منصوص عليه في المادة (ش د-٤) في الملحق (د) من العقد، ولما كان المدعي لم يقدم ما يثبت ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذا

الطلب. ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (١٤,٢١٨,١٠٩,٥٦) أربعة عشر مليوناً ومئتان وثمانية عشر ألفاً، ومئة وتسعة ريالات، وست وخمسون هللة. ورفض ما زاد عن ذلك.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم بأن تدفع لـ(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٤,٢١٨,١٠٩,٥٦) أربعة عشر مليوناً ومئتان وثمانية عشر ألفاً ومئة وتسعة ريالات وست وخمسون هللة، ورفض ما زاد عن ذلك.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.